

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4124/2543

นางสาว บุญสม ศิริชัย  
นาย ฤกษ์ชัย สาณะเสน กับพวก

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท  
จำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา

จำเลยทำรายงานสรุปยอดเพื่อแสดงรายรับรายจ่ายให้ทราบผลกำไรขาดทุนต่อ  
ฝ่ายโจทก์กับฝ่าย ต. เท่านั้น มิใช่เพื่อให้เป็นหลักฐานทางบัญชีหรืองบดุลของบริษัท  
จึงไม่จำเป็นต้องลงรายการกู้เงินและเบิกเงินเกินบัญชีซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการนำ  
เงินมาเป็นรายจ่ายด้วยรายงานดังกล่าวมิใช่ข้อความสำคัญในเอกสารรายการสรุป  
ยอดของบริษัท แม้จำเลยจะมีได้ลงไว้ ก็ไม่มีความผิดฐานไม่ลงข้อความสำคัญใน  
บัญชีหรือเอกสารของบริษัท

---

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณต้นปี 2538 จำเลยทั้งสองชักชวนโจทก์และนายตรี  
กุล โสภณศิริ เข้าเป็นหุ้นส่วนในบริษัทพฤกษจิกา จำกัดโดยกรรมการผู้มีอำนาจทำการ  
แทนบริษัทคือจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือจำเลยที่  
2 ลงลายมือชื่อร่วมกับนายตรีกุลและประทับตราสำคัญของบริษัท ผู้ถือหุ้นมอบหมาย  
ให้จำเลยที่ 1 มีอำนาจหน้าที่รับจ่าย เก็บรักษาเงิน และอื่น ๆ ส่วนจำเลยที่ 2 มีหน้าที่  
จัดทำกับรับผิดชอบด้านการบัญชีและเอกสารอื่น ๆ รวมทั้งรับจ่ายเก็บรักษาเงินร่วม

กับจำเลยที่ 1 โดยตกลงให้ใช้บัญชีเงินฝากในนามของบริษัทที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอินทราวิทย์ ต่อมาจำเลยทั้งสองร่วมกันทำเอกสารบัญชีแสดง ยอดสรุปผลประกอบการของบริษัทพฤกษิกา จำกัด ประจำงวดเดือนมีนาคม 2538 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2538 ต่อโจทก์และผู้ถือหุ้นอื่นว่า บริษัทขาดทุนจำนวน 987,509.41 บาทโดยปกปิดไม่ลงรายการที่จำเลยทั้งสองร่วมกันทำสัญญากู้เงินและ เบิกเงินเกินบัญชีในนามของบริษัท จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา อินทราวิทย์ และยอมให้ธนาคารหักชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากของบริษัทที่เปิดไว้ที่ ธนาคาร อันเป็นข้อความสำคัญในเอกสารและบัญชีของบริษัทเป็นการลวงให้โจทก์ บริษัทพฤกษิกา จำกัด และผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้และจำเลยทั้งสองร่วมกัน เบียดบังเอาเงินที่ได้จากการกู้และเบิกเงินเกินบัญชีไปเป็นประโยชน์ของตน ธนาคาร ได้หักชำระหนี้จากบัญชีของบริษัททำให้บริษัทขาดทุนทำให้โจทก์ บริษัทพฤกษิกา จำกัด และผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติกำหนดความ ผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดสมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 42 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น  
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อต้นปี 2538 โจทก์กับนาย ภูษิต ภาณุภาพ ฝ่ายหนึ่งกับจำเลยทั้งสองอีกฝ่ายหนึ่งเข้าหุ้นกันทำธุรกิจส่งผักสดให้ แก่บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในนามบริษัทพฤกษจิกา จำกัด มีระยะเวลา ตั้งแต่กลางเดือนมกราคม 2538 ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2538 เมื่อครบกำหนดสัญญา ได้ชวนนายตรีภูล โสภณศิริ เข้าร่วมหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งทำธุรกิจนี้ต่อไปโดยลงทุนเป็น เงินจำนวนฝ่ายละ 1,000,000 บาท แล้วจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลง กรรมการให้โจทก์กับจำเลยทั้งสองและนายตรีภูลเป็นกรรมการของบริษัทผู้มีอำนาจ กระทำการในนามบริษัทคือจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือจำเลยที่ 2 กับนายตรีภูลลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จำเลยที่ 1 มีอำนาจหน้าที่รับจ่ายและเก็บรักษาเงิน จำเลยที่ 2 มีหน้าที่จัดทำบัญชีและ เอกสารอื่น ๆ บริษัทพฤกษจิกา จำกัด ประมูลส่งผักสดให้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ครึ่งต่อไปได้ มีระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 ตามสัญญาซื้อขายอาหารและวัตถุดิบภายในประเทศจำเลยทั้งสองร่วมกันทำสัญญากู้เงินและสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาอินทราภิรักษ์ในนามบริษัทพฤกษจิกา จำกัด 4 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2538 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีในวงเงิน 2,000,000 บาท วันที่ 8 กันยายน 2538 ทำสัญญากู้เงินจำนวน 1,000,000 บาท วันที่ 13 กันยายน 2538 ทำสัญญาเบิก เงินเกินบัญชีในวงเงิน 500,000 บาท และวันที่ 14 ธันวาคม 2538 ทำสัญญากู้เงิน จำนวน 1,000,000 บาท โดยยอมให้หักชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากของบริษัทพฤกษจิก า จำกัด ที่เปิดไว้ที่ธนาคารดังกล่าวมีการรับเงินที่กู้กับเบิกเงินเกินบัญชีไป และ ธนาคารหักชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากแล้วต่อมาวันที่ 19 มีนาคม 2539 จำเลยทั้งสอง ร่วมกันทำรายงานสรุปยอดโดยไม่ได้ลงรายการกู้เงินและเบิกเงินเกินบัญชีดังกล่าวไว้ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้อง หรือไม่ โจทก์ฎีกาวารายงานสรุปยอดเป็นหลักฐานทางบัญชีของบริษัทเสมือนเป็น

งบดุล มิใช่หลักฐานที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงค่าใช้จ่ายและผลกำไรขาดทุน จึงต้องลงรายการกู้เงินและเบิกเงินเกินบัญชีด้วยนั้นเห็นว่า นายภูษิต ภาณุภาพ พยานโจทก์เองเบิกความว่า เมื่อสิ้นระยะการดำเนินกิจการตามสัญญาแล้ว ยังไม่มีการแบ่งผลกำไรกัน พยานกับนายตรีภูลแจ้งให้ฝ่ายจำเลยส่งบัญชีกำไรขาดทุน จำเลยทั้งสองจึงทำรายงานสรุปยอดซึ่งเจือสมกับทางนำสืบของจำเลยทั้งสองที่มีนายตรีภูล โสภณศิริเบิกความสนับสนุนว่าจำเลยทั้งสองทำรายงานสรุปยอดเพื่อทราบผลกำไรขาดทุนของการดำเนินกิจการตามสัญญาเท่านั้น ที่โจทก์ฎีกาว่านายตรีภูลเบิกความช่วยเหลือจำเลยทั้งสองนั้นเห็นว่า นายตรีภูลเบิกความสอดคล้องกับพยานเอกสาร ไม่มีพินิจว่าจะช่วยเหลือจำเลยทั้งสอง ศาลฎีกาเชื่อว่าจำเลยทั้งสองทำรายงานสรุปยอด เพื่อแสดงรายรับรายจ่ายให้ทราบผลกำไรขาดทุนต่อฝ่ายโจทก์กับฝ่ายนายตรีภูลเท่านั้น มิใช่เพื่อให้เป็นหลักฐานทางบัญชีหรืองบดุลของบริษัท จึงไม่จำเป็นต้องลงรายการกู้เงินและเบิกเงินเกินบัญชีซึ่งเป็นแหล่งที่มาของการนำเงินมาเป็นรายจ่ายด้วย รายงานดังกล่าวมิใช่ข้อความสำคัญในเอกสารรายการสรุปยอดของบริษัท แม้จำเลยทั้งสองจะมีได้ลงไว้ ก็ไม่มีความผิดตามฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-ธำรงค์ศักดิ์ ขมะวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ